

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1482/2536

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

นายสุพจน์ อนุพันธ์

จำเลย

นายสุพจน์ อนุพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 228

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกา ซึ่งหากคดีนี้ได้มีการนำนางล้วน ดิสสร ผู้ให้ถ้อยคำ
ในชั้นพนักงานสอบสวนมาเบิกความประกอบ คดีย่อมกระจ่างและยุติได้ โปรดมีคำสั่ง
ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานปากดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 อันเป็นการกระทำความผิด
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
291 ประกอบมาตรา 90 ลงโทษจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 125,124)

อนึ่ง ชั้นอุทธรณ์จำเลยได้ยื่นคำร้องขอสืบพยานเพิ่มเติมนางล้วน ดิสสร ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะสืบพยานปากนางล้วน ดิสสร ให้ยกคำร้อง
(อันดับ 91,111)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้สืบพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกา ให้
ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้สืบพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกา ให้
ยกคำร้อง

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมศักดิ์ วุฑูรติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>